Nota Técnica COGEX

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SAIN na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60807
Título: Projeto para a Implantação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde - CIBS/Bio-Manguinhos em modalidade Built to Suit
Título Abreviado: Garantia BTS CIBS
Mutuário: República Federativa do Brasil
Setor: Desenvolvimento Social
Esfera: Federal
Tipo: Administração Direta
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	DF

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 130.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	130.000.000,00	1,000	130.000.000,00
Total					130.000.000,00

Objetivo

Objetivo Geral:

Ampliar o acesso da população brasileira à produtos imunobiológicos.

Objetivos Específicos:

Contribuir, com ganhos de eficiência, à atualização tecnológica e ampliação da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos, por meio do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS).

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento do número de imunobiológicos (vacinas), produzidos com exclusividade da Fiocruz, adquiridos pelo PNI-Ministério da Saúde .	Apuração, em relatórios gerenciais, da quantidade produzida.	Número absoluto - doses	119.670,00	198.770,00

Aumento na oferta/ produção de imunobiológicos (biofármacos e vacinas)	Apuração, em relatórios gerenciais, da quantidade produzida	Número absoluto - doses	120.000,00	360.000,00
Ampliação da carta de produtos	Apuração, em relatórios gerenciais, da quantidade (variedade) de itens produzidos	Número absoluto	18,00	22,00
1. Redução do Custo Total do Empreendimento para Bio-Manguinhos contrastando cenários de Garantia FGIE versus Garantia BID	Custo do valor da garantia no total do empreendimento em Valor Presente- Considerando não utilização da Garantia	R$ mil	275.563,00	94.080,00
2.Redução do Custo Total do Empreendimento para Bio-Manguinhos contrastando cenários de Garantia FGIE versus Garantia BID	Custo do valor da garantia no total do empreendimento em Valor Presente- Considerando utilização plena da Garantia sem reposição	R$ mil	604.754,00	587.535,00
Digitalização dos processo produtivos de Bio-Manguinhos (Industria 4.0)	Número de processos Digitalizados/Número de Processos Totais	Porcentagem %	0,00	30,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS-FIOCRUZ	**-**	**0,00**	**130.000.000,00**
001.000.001 - Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde -Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit	**PMT**	12,00	130.000.000,00
Total			**130.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**130.000.000,00**	**100,00**
P- Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio -Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit	PMT	12,00	130.000.000,00	100,00
Total Geral	**-**	**-**	**130.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 2 BID	Ano 3 BID	Ano 4 BID	Ano 5 BID	Total BID
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)-BIO-MANGUINHOS- FIOCRUZ	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**
Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde-Bio-Manguinhos- Fiocruz em Modalidade Built to Suit	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
Total	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00

Parecer Técnico: Paulo Roberto Certo Fernandes Afonso

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

A Carta Consulta apresenta o contexto histórico de Bio-Manguinhos/Fiocruz e seu papel no Programa Nacional de Imunizações, que representa um dos maiores casos de sucesso de políticas públicas. Um dos fatores fundamentais para este sucesso é o Programa de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos, cujo principal pilar é Bio-Manguinhos/Fiocruz que, hoje, responde por 51% do total de doses de vacinas consumidos pelo PNI e por 12 vacinas do total ofertado pelo programa, já incluída a vacina para a Covid-19.

O Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas de forma gratuita. Em 22 anos, o gasto do PNI com a compra de imunobiológicos cresceu 44 vezes: passando de R$ 94,5 milhões, em 1995, para R$ 4,7 bilhões, em 2019. O PNI e a autossuficiência em produção de imunobiológicos são políticas prioritárias e estratégicas do Ministério da Saúde e do Estado Brasileiro.

Prova disso é a Portaria nº 374, de 28 de fevereiro de 2008, que instituiu, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde. O artigo 2º da Portaria estabelece como objetivo geral promover o fortalecimento e a modernização do conjunto de laboratórios públicos encarregados da produção de medicamentos e imunobiológicos de relevância estratégica para o Sistema Único de Saúde, por intermédio da ampliação da participação no Complexo Produtivo da Saúde, do aumento da capacidade inovadora e da mudança de patamar competitivo, contribuindo para a redução da defasagem tecnológica existente e o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do País.

A Carta Consulta menciona também a Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário. Em seu objetivo 3 (Saúde e Bem-Estar), encontram-se entre as metas: 3.b) apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis.

Neste sentido, a Carta Consulta aponta quatro determinantes que limitam a atual condição tecnológica e a capacidade produtiva de Bio-Manguinhos, capaz de colocar em risco toda a política do setor:

i) segurança sanitária do país

A pandemia da Covid-19 deixou extremamente clara a limitação da capacidade produtiva global e nacional de vacinas, expondo riscos graves à segurança sanitária do país. Para enfrentar essas limitações, faz-se necessário aprimorar a inteligência em vigilância para antecipar situações e, também, dispor de capacidade produtiva de imunobiológicos. A Carta deixa claro que, na situação atual, a capacidade de resposta das atuais plantas de produção pública no Brasil está comprometida.

ii) revolução tecnológica

O acesso a novas descobertas no campo das vacinas pode ficar restrito a um público muito seleto, com poder de compra elevado, caso não haja mecanismos de incorporação das tecnologias pelos países em desenvolvimento, e caso não haja capacidade produtiva instalada que permita sua produção em larga escala.

Outro ponto importante a se considerar é a defasagem tecnológica das plantas de produção de Imunobiológicos no Brasil e em Bio-Manguinhos. Estas plantas, com raríssimas exceções, foram desenhadas e construídas no início da década de 90 sobre a égide de uma legislação regulatória mais flexível das que temos hoje. Os novos conceitos estabelecidos, que na maioria das vezes foram pautados pelas grandes indústrias farmacêuticas no mundo, tornou a produção de imunobiológicos tecnologicamente mais segura, porém extremamente mais custosa em termos de investimentos no primeiro momento. Os novos layouts das plantas produtivas, os equipamentos ultramodernos e os controles de qualidade mais rígidos necessários para obtenção dos certificados de Boas Práticas de Fabricação serão os divisores de água no futuro próximo entre os países que produzem e os que consomem vacinas.

iii) sustentabilidade econômica do PNI

A produção de vacinas, biofármacos, entre outros biológicos, é um negócio de custo fixo alto. Isso faz com que existam no mundo poucos produtores de biológicos, representados em sua maioria por grandes conglomerados privados. Essas empresas, com o domínio em investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, geram cada dia mais produtos inovadores e de alto valor agregado. Apesar desse contexto internacional, o Brasil consegue manter uma oferta pública de vacinas utilizando o poder de compra do Estado, trazendo tecnologia de ponta para o país e possibilitando a produção com custos competitivos globalmente. Portanto, a ampliação da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos é estratégica para reforçar e ampliar a sua sustentabilidade.

iv) marco regulatório.

As normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), de laboratório (BPL), clínicas (BPC) e outras são instrumentos básicos e essenciais para inovação tecnológica e produção de biológicos. Nos anos mais recentes, as agências reguladoras da área de saúde têm aumentado as exigências e os requerimentos, tornando as atividades de desenvolvimento tecnológico e de produção muito complexas. Essas novas regulamentações vêm exigindo que as fábricas se adaptem ao que existe de mais moderno e seguro em termos de produção de imunobiológicos.

Neste sentido, em 2010, a ANVISA apresentou no seu arcabouço diversas exigências no processo produtivo, que colocava em risco toda a produção de vacinas e biofármacos do Instituto e poderia provocar risco de desabastecimento em nível nacional. Após negociações entre o setor produtivo, setor regulado e o demandante final (Ministério da Saúde), conseguiu-se retardar esse processo, com o compromisso de que no médio prazo o Instituto teria uma nova planta capaz de atender a todas as exigências regulatórias.

O desafio central do Projeto é, portanto, a busca de uma solução que permita não só atender as exigências regulatórias, mas também que seja capaz de suportar a demanda crescente do SUS por vacinas e biofármacos em padrões eficientes e competitivos, permitindo que o Brasil tenha capacidade produtiva e concorrencial de suportar as demandas crescentes por vacinas e o mercado emergente de biofármacos.

A situação existente é muito bem identificada, os problemas são apresentados de forma detalhada, clara e coerente.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

(i) Solução proposta.

Para fazer frente aos desafios relacionados a produção de vacinas, biofármacos e reativos para diagnósticos em saúde humana, além de garantir a soberania sanitária do país com o acesso da população a bens e serviços necessários à saúde, foi concebido um projeto para um novo parque produtivo que propicie a atualização tecnológica e o aumento da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos.

A perspectiva é de um investimento bastante elevado em termos de capital e de complexidade construtiva. Tal complexidade, sobretudo em termos de montante do investimento necessário, não pode ser dependente exclusivamente do orçamento público, uma vez que a conjuntura econômica delineada para o curto e médio prazos indicava importante limitação na capacidade de investimento do governo federal.

Esta condição de restrição para investimentos levou a Fiocruz, em linha com o Ministério da Saúde, a procurar outras soluções. A modalidade contratual Built to Suit (BTS), então introduzida no aparato legal pela Lei nº13.190 de 19 de novembro de 2015, foi escolhida como a mais adequada em função das características do empreendimento. Vale ressaltar que os contratos do tipo BTS envolvem não apenas a obrigação de execução da obra e seu aparelhamento, mas sua locação por longo tempo à Administração. Para tanto, o Instituto contou com a consultoria do escritório de Advocacia Jacoby Fernandes & Reolon, que, por meio de Parecer (anexado a este pleito), emitido em 31 de julho de 2014, se manifestou favoravelmente sobre a viabilidade e relevância do BTS para o projeto.

O objeto do Edital já publicado para a contratação BTS é a locação de imóvel, pelo regime de locação sob medida, para a implementação do Novo Centro de Processamento Final - NCPFI do CIBS, contemplando a execução, por parte do parceiro privado contratado, das obras de construção, o fornecimento e a instalação dos equipamentos de utilidade e materiais, bem como o transporte e instalação de equipamentos de produção.

A contratação do parceiro privado se dará por uma licitação por menor valor presente líquido, sendo admitido o Valor Presente Líquido Máximo para o projeto de R$4.593.000.000,00 e o Valor Corrente Máximo Mensal de Aluguel de R$46.655.000,00. O contrato do BTS do CIBS terá vigência por um período de até 242 meses, sendo dividido nas seguintes fases: (i) Mobilização: 2 meses a partir da Ordem de Serviço; (ii) Construção: 48 meses para a entrega definitiva; (iii) Carência: 12 meses a partir da entrega definitiva; e (iv) Aluguel: 180 meses a partir do término do prazo de carência. Tais investimentos previstos no Edital complementam os investimentos na ordem de R$ 900 milhões já realizados com o orçamento de Bio-Manguinhos/Fiocruz (aquisição do terreno, terraplenagem, equipamentos para produção e envase de vacinas), conforme apresentado nas "etapas realizadas" abaixo.

A Estruturação Financeira do BTS requer a constituição de garantias a serem apresentadas por Bio-Manguinhos ao parceiro privado que atuará como investidor-locador da planta a ser construída. A Garantia Locatícia exigida é por um montante que englobe 12 parcelas mensais do aluguel, a serem definidas no Contrato de Locação a ser firmado. Assumindo o Valor Corrente Máximo Mensal de Aluguel de R$46.655.000 ,00 indicado no Edital, será necessária uma garantia de R$559.860.000,00, que deverá estar vigente pelo período de 180 meses.

A garantia deveria ser prestada pelo Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE), da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A (ABGF). As Garantias para Built to Suit da ABGF requerem a integralização de cotas em valor equivalente ou superior ao da garantia contratada e, posteriormente à emissão de carta-garantia, o pagamento anual de uma comissão pecuniária estimada em 1,0% do valor nominal da garantia. Devido a questões relacionadas a fatores econômicos e aos custos financeiros da Garantia do FGIE, este mecanismo de garantia não será utilizado.

Uma garantia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em favor do investidor-locador, estruturada nos moldes e com as características gerais do seu Instrumento de Garantia Flexível para operações com Garantia Soberana, se adequa às necessidades de Bio-Manguinhos, pois: (i) aumenta a segurança do investidor-locador ao longo da vida do Projeto, ao diminuir a percepção de risco de contraparte pública na estrutura, com a credibilidade que traz o BID; (ii) otimiza a bancabilidade do Projeto, ao incrementar a capacidade de obtenção de crédito por parte do investidor-locador, fruto de uma garantia AAA internacional; (iii) não requer aporte de recursos iniciais para a integralização de quotas em fundo; (iv) aceitar contragarantia da Fiocruz e o aval soberano da União; (v) caso seja utilizada, a garantia do BID apresenta custo menor (0,9% ao ano) quando comparada com a da ABGF (1,0% ao ano); e, (vi) dá maior atratividade ao certame.

A solução proposta, portanto, está congruente com os problemas identificados no diagnóstico.

(ii) Resultados esperados

Conforme a Carta Consulta, o CIBS está concebido como mais uma unidade do Complexo de Bio-Manguinhos/Fiocruz. Em termos de produção, ele se soma a um conjunto de outras plantas já existentes e dedicadas prioritariamente a produção de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA), eleva a atual capacidade de produção final de Bio-Manguinhos em cerca de quatro vezes, permitirá a digitalização de processos produtivos, seguindo princípios da Industria 4.0, e a atualização tecnológica de Bio-Manguinhos.

Os resultados esperados estão detalhados no Estudo de Viabilidade Técnica Econômica (EVTE), apresentado em anexo do pleito, e estão em linha com as soluções propostas.

(iii) Sustentabilidade

Considerando que a escolha pelo modelo implica em uma estruturação financeira que possa suportar os pagamentos dos aluguéis e passar ao mercado tranquilidade quanto ao risco de uma possível inadimplência, Bio-Manguinhos optou por contratar um Estudo de Viabilidade Técnica Econômica (EVTE), de forma a demonstrar a capacidade de produzir, entregar e faturar produtos de alta relevância para a saúde pública e o impacto nos seus resultados após a operacionalização do CIBS. Esse trabalho foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) cujo resultado (apresentado em anexo deste pleito) demonstra a viabilidade econômico e financeira do empreendimento.

O EVTE apresentado nos anexos traz informações detalhadas sobre a sustentabilidade e os custos de manutenção do Projeto proposto.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

A Implantação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS) encontra-se inscrito nos últimos 3 PPAs do Governo Federal, desde 2012. No PPA 2020-2023, há o PROGRAMA 5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos no Estado do Rio de Janeiro.

Esta Carta Consulta não inclui contrapartida, uma vez que a solicitação feita por este pleito é referente à utilização da garantia do BID para cobrir obrigações referentes ao pagamento de aluguéis devidos a um Investidor-Locador a ser contratado. Entretanto, como observado nas etapas já concluídas ou em desenvolvimento do projeto, há recursos aplicados por Bio-Manguinhos-Fiocruz na ordem de R$ 900 milhões, dentre eles a aquisição do terreno, a terraplenagem, e a aquisição dos equipamentos centrais (liofilizadores, linhas de envase, linhas de embalagem, isoladores, e diversas máquinas de inspeção, de Envase, de Lavadora de Material, de Estação CIP de TQ, de Autoclaves e de Processadora de Rolhas).

A taxa de câmbio utilizada para o planejamento deste projeto é de USD 1,00 para R$ 4,98 de 22 de junho de 2021.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Objetivo Geral

Ampliar o acesso da população brasileira à produtos imunobiológicos.

Objetivos Específicos

Contribuir, com ganhos de eficiência, à atualização tecnológica e ampliação da capacidade produtiva de Bio-Manguinhos, por meio do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS).

O Objetivo Geral e os Objetivos Específicos estão alinhados com a solução proposta (construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde - CIBS) e com os resultados esperados (modernização produtiva, ampliação da capacidade, atualização tecnológica).

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Dentre as principais ações Concluídas Plenamente, considera-se:

Aquisição da Área;

Projetos Conceitual, Básico e Executivo;

Licenças prévias (Secretaria Municipal de urbanismo - SMU + Secretaria Municipal de Ambiente e Conservação - SMAC);

Terraplanagem;

Lançamento do Edital de contratação do investimento;

Outras etapas já se iniciaram, porém ainda se encontram em execução por conta de Bio-Manguinhos/ Fiocruz, como as aquisições de: liofilizadores e de linhas de envase (100%); linhas de embalagem (100%); isoladores SCAN; linha de envase (início da contratação no segundo semestre de 2021); máquinas de inspeção, de Envase (Blow Fill Seal), de Lavadora de Material, de Estação CIP de TQ, de Autoclaves e de Processadora de Rolhas (início das contratações em 2022).

A Carta relaciona uma lista de ações que já se encontram 100% concluídas e outras que já estão iniciadas, e que estão diretamente relacionadas com a execução do Programa.

PROJETO/BENEFICIÁRIO:

Segundo o proponente, a população beneficiada é o conjunto da população brasileira.

Sobre as Áreas Estratégicas e Impactos do Programa:

Dentre as medidas ambientais compensatórias, foi realizado o plantio de 29.004 espécies de plantas, que formaram um cinturão verde de Mata Atlântica que irá contribuir na redução de ruídos e temperatura; diminuição da ação dos ventos e o possível arraste de poeira, filtrando o ar poluído da região e assim auxiliando na recuperação atmosférica; além de atribuir ganhos a biodiversidade e gerar efeito paisagístico. Tal medida traz impactos na promoção da sustentabilidade ambiental (1.1) e na conservação e manejo da biodiversidade e de recursos florestais (1.5).

Além da área de cinturão contida no Projeto, o plantio contemplou a recomposição da Faixa Marginal de Proteção (FMP) definida, garantindo condições de proteção a mata ciliar, evitando-se assim processos erosivos e consequentes assoreamentos. Essa ação traz impactos na gestão integrada de recursos hídricos, incluindo conservação de solos e nascentes (1.4).

A execução do Projeto também contará com painéis de captação de energia solar; reservatórios para captação de água da chuva; sistema de reuso de água; aquisição de materiais com conteúdo reciclado. Essas medidas trazem impactos na eficiência energética (1.2) e na ampliação de ações de saneamento básico (1.3).

Adicionalmente, a Carta Consulta informa que uma consultoria ambiental foi contratada, na intenção de obtenção da Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações Certificado fornecido pela USGBC (United State Green Building Council) para construções ambientalmente corretas. Dentre as áreas que devem ser atendidas, a Carta Consulta cita: efluentes líquidos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, geração de ruídos, armazenagem de substâncias tóxicas, combustíveis e/ou inflamáveis.

Como podemos observar, a área ambiental está bem atendida nesse Programa.

Sendo que o Programa proposto é ação central para a estratégia nacional de vacinação da população brasileira, fica evidente seu impacto na melhoria das condições de saúde (1.13).

Conforme informado na Carta Consulta, atualização tecnológica e a incorporação de novos produtos à carteira atual, propiciadas pelo CIBS, permitirão a digitalização de processos produtivos, seguindo princípios da Industria 4.0, algo inédito no país. Verifica-se, portanto, a existência de iniciativa que impactará no desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica (1.14).

Por fim, cabe ressaltar que o próprio modelo de contratação no modelo Built to Suit, com suas características de aliança público-privada, evidencia os impactos nos arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada (1.15).

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

Arranjo Institucional:

Para o projeto do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde/Bio-Manguinhos (CIBS) as instituições envolvidas no Projeto e suas respectivas responsabilidades são:

Bio-Manguinhos/Fiocruz: responsável pelos projetos; os estudos de viabilidade; a licitação; a supervisão das obras; o fornecimento dos equipamentos sob sua responsabilidade; o recebimento dos prédios segundo cronograma contratual; todos os processos pré-operacionais de validação.

Ministério da Saúde: responsável por financiar as aquisições de imunobiológicos ofertados por Bio-Manguinhos e oferecer ao SUS;

Investidor Locador (vencedor da licitação BTS): responsável pela construção e manutenção do empreendimento em estrita aderência ao Edital; reverter o empreendimento por completo a Bio-Manguinhos ao final do contrato de locação e todas os aluguéis (Periodic Payments - PMT) quitados.

Arranjo Operacional:

O Arranjo Operacional deste pleito se dá pela sua executora, a Bio-Manguinhos/Fiocruz que possui expertise e equipe técnica capacitada para conduzir a licitação e contratação do Investidor Locador, permitindo assim o acompanhamento da implementação do CIBS.

Matriz de Responsabilidade:

O proponente apresentou uma matriz padrão RACI: R - Responsible (Responsável), A - Accountable (Aprovador), C - Consulted (Consultado) e I - Informed (Informado). Os itens cobertos pela Matriz são: realização da licitação, emissão das garantias, construção do CIBS e aquisição dos equipamentos.

Tendo em vista que o modelo Buit to Suit atribui à empresa construtora contratada a responsabilidade total pela construção e manutenção do CIBS, cabendo à Bio-Manguinhos apenas o pagamento dos aluguéis e a aquisição dos equipamentos centrais, a Matriz apresentada atende às necessidades do Programa.

Contudo, a Carta não deixa claro se o órgão executor possui conhecimentos sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

Dentre os atos legais relevantes e que asseguram o processo, destaca-se o próprio Edital para a licitação do empreendimento, já publicado (RDC PRESENCIAL Nº 1/2021 - UASG 254445).

Em 2019 o Tribunal de Contas da União (TCU), por solicitação da Fiocruz, realizou uma fiscalização de rotina onde foram constatados alguns pontos de possíveis fragilidades no empreendimento. No último dia 11 de agosto, o Pleno do TCU emitiu Acórdão autorizando a realização da licitação nos termos do Edital publicado. Está estabelecida a data de 9 de setembro para a abertura de propostas.

Por meio do atendimento aos pontos de fragilidade constatados pelo TCU em fiscalização de rotina, ficam demonstradas as principais mitigações de eventuais problemas no Edital.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

A principal contratação referente a este Programa se dará com o licitante vencedor para as obras e locação do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde/Bio-Manguinhos (CIBS), na modalidade Built to Suit (BTS).

De acordo com o proponente, nesta etapa os riscos estão relacionados a precificação dos licitantes em relação ao valor máximo do empreendimento definido no Edital e aos aspectos das garantias financeiras para o risco de inadimplementos.

Para o primeiro risco, Bio-Manguinhos apresentou em Edital todos os aspectos técnicos relacionados ao projeto executivo do empreendimento e mantém canal permanente com os licitantes visando sanar toda e qualquer dúvida técnica. Para o segundo risco, a mitigação é o próprio Projeto de obtenção de garantias pelo BID.

A Carta apresenta e detalha as mitigações para os dois principais riscos identificados pelo proponente, mas não menciona o risco de licitação fracassada, nem qual seria a mitigação para esse risco, ainda que ele seja baixo.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O Programa não necessita de desapropriações/indenizações, pois o terreno já está liberado para a obra.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Bio-Manguinhos foi isento da realização dos Estudos de Impactos Ambientais e dos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e este direcionou o licenciamento ambiental para a Secretaria de Meio Ambiente do Município (SMAC).

A Carta Consulta menciona uma relação extensa de medidas compensatórias para a implantação do CIBS, que já foram realizadas.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

A Carta Consulta informa que não há implicações ou interferências em qualquer população em decorrência da implementação do Projeto.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Não há demanda por reassentamentos.

PROJETO/INDICADORES:

Foram apresentados 5 (cinco) indicadores, que refletem os objetivos específicos e estão em consonância com os resultados que se espera obter com a implementação do Projeto. São eles:

Aumento do número de imunobiológicos (vacinas), produzidos com exclusividade da Fiocruz, adquiridos pelo PNI-Ministério da Saúde - linha de base 119.670 - meta 198.770.

Aumento na oferta/ produção de imunobiológicos (biofármacos e vacinas) - linha de base 120.000 - meta 360.000.

Ampliação da carta de produtos - linha de base 18 - meta 22.

Redução do Custo Total do Empreendimento para Bio-Manguinhos contrastando cenários de Garantia FGIE vs. Garantia BID - linha de base opção 1 (considerando não utilização da Garantia) R$ 275.563 mil; opção 2 (considerando utilização plena da Garantia sem reposição) R$ 604 .754 mil - meta opção 1 R$ 94.080 mil; opção 2 R$ 587.535 mil.

Digitalização dos processos produtivos de Bio-Manguinhos (Industria 4.0) - linha de base 0,00% - meta 30,00%.

Os indicadores estão bem construídos, bem descritos, são compatíveis com os resultados esperados, são mensuráveis e são passíveis de cálculo. No entanto, os indicadores não apresentam de forma clara os prazos em que se pretende atingir as metas.

PROJETO/COMPONENTES:

A Carta Consulta apresenta apenas 1 componente e 1 produto, como se segue:

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)/BIO-MANGUINHOS - FIOCRUZ (US$ 130.000.000, 00; 100% do Projeto).

Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde/Bio-Manguinhos - Fiocruz Construído em Modalidade Built to Suit US$ 130.000.000,00

A apresentação de apenas um componente e um produto não permite detalhar como o Programa será realizado, bem como também não permite o acompanhamento da execução. De qualquer forma, o componente apresentado está alinhado com a solução proposta e com o resultado esperado, pois eles são rigorosamente a mesma coisa (construção do CIBS).

FINANCIAMENTO/FONTES:

A Carta Consulta apresenta um valor total de US$ 130.000.000,00 para o Projeto, tendo como fonte de financiamento externo, o valor de US $ 130.000.000,00 (100% do Projeto), e sem contrapartida.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

A Carta Consulta apresenta a Fundação Oswaldo Cruz como executor do projeto.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

A Carta Consulta apresenta prazo de desembolso de 5 (cinco) anos.

Por se tratar de Programa atípico, que envolve a prestação de garantias, por um período de 180 meses, ao pagamento de aluguéis devidos pelo Bio-Manguinhos à empresa contratada para entregar o CIBS, e não por se tratar de empréstimo para a construção do Complexo, o prazo de desembolso para a execução não se aplicaria a este tipo de Projeto. Dessa forma, o prazo apresentado de 5 anos é apenas uma referência .

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os recursos estão todos alocados no 5º ano do Programa.

Trata-se apenas de uma referência, pois as garantias podem ser apresentadas a qualquer momento ao longo de 15 anos.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

A abrangência do Projeto é Federal.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO:

O valor em garantias solicitado é de U$130.000.000,00, por um período de 180 meses. Uma vez que tenha sido assinado o contrato de empréstimo entre o BID e a União, o BID cobrará 0,5% ao ano pela disponibilidade da Garantia. Uma vez acionada a Garantia, o BID cobrará 0 ,9% ao ano pelo Valor acionado. Se o Valor da Garantia acionada for menor que o Valor Total Aprovado (US$130.000.000,00), o BID cobrará 0 ,9% sobre o Valor da Garantia Emitida, acrescido de 0,5% sobre a diferença entre o Valor da Garantia acionada e o Valor Total do empréstimo. Tal estrutura, acrescida da existência de uma folga de 15% frente a necessidade inicial, se justificam para permitir uma atualização monetária da Garantia Locatícia durante a vida do projeto.

Se a Garantia oferecida pelo BID for executada, o desembolso será realizado no prazo acordado no contrato, usualmente em até 30 dias. Havendo tal desembolso, a União terá até 90 dias para reembolsar ao BID o montante desembolsado.

Moeda de referência: A moeda na qual se pretende contratar o empréstimo ora pretendido é o dólar americano, considerando a cotação do câmbio de fechamento de venda, em 22/06/2021, de R$/US$ 4,98 (U$$ 1,00=R$ 4,98), conforme informação do BACEN.

Como observado acima, as condições financeiras para a operação de crédito pleiteada estão devidamente apresentadas.

Necessidade de Financiamento Externo:

Com a garantia de uma instituição financeira multilateral AAA, o investidor-locador terá maior facilidade para acessar mercados que de outra forma lhes seriam inacessíveis e obter financiamento diretamente de credores privados em melhores condições financeiras. A possibilidade de emissão da garantia em Dólares Americanos, com uma folga de 15%, acrescida ao valor máximo do aluguel permitido em Edital, permitirá manter seu valor ao longo da vida do Projeto, diminuindo com isso necessidades de recomposição por parte da Fiocruz.

A opção pelo financiamento externo está, portanto, bem justificada.

Opção pelo Agente Financeiro:

A justificativa para a escolha do BID consta da própria solução proposta, apresentada acima. Além dos itens já mencionados, a Carta apresenta tabelas com análise comparativa entre os Modelos de Garantia da ABGF e do BID e a análise de cenários feita pela FGV. Tanto no cenário 1 (sem utilização da Garantia) quanto no cenário 2 (utilização completa da Garantia) o modelo do BID é o mais vantajoso.

Avaliação Geral:

Trata-se de Programa essencial para o futuro do País. Sem sua realização, não é possível vislumbrar a sustentabilidade do Programa Nacional de Imunização, nem a do próprio Instituto Bio-Manguinhos. Sobre a sustentabilidade econômica do Programa, é importante mencionar que a vacina para a COVID-19 não foi contemplada no EVTE apresentado. Decerto, sua incorporação trará significativo aumento da receita e, mais importante, fará com que o empreendimento proposto assegure a sustentabilidade da produção deste insumo tão importante para a soberania sanitária brasileira, com reais perspectivas da Fiocruz se tornar hub regional de produção e distribuição dessa vacina.

Aliado à importância estratégica do Projeto proposto, podemos verificar acima a quantidade de impactos que sua implantação trará, sobretudo na área ambiental e de inovação tecnológica.

Ressalvado o fato que esta análise foi realizada em estrita observância à Resolução nº 17, aprovada pela Cofiex em de 7 de junho de 2021, e que tal análise se ateve apenas aos critérios 3 (Análise Técnica) e 4 (Áreas Estratégicas), conforme definido no Anexo da referida Resolução, por todos os motivos acima elencados, nossa recomendação é pela aprovação do pleito.

PONTUAÇÃO ANÁLISE TÉCNICA: 3,750 de 4,000 (Anexo I)

PONTUAÇÃO ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO: 1,069 de 2,000 (Anexo II)

Obs.: As planilhas de Análise Técnica e de Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto estão anexadas no processo SEI nº 12120.100294/2021-24.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Lilia Lucia Genu Maya Cavalcante
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.

- Coordenador(a) Geral: Marcus Cesar Ribeiro Barretto
Recomenda Aprovação: Sim

Pela aprovação. De acordo com a Nota Técnica.

- Secretario(a): Carlos Eduardo Lampert Costa
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo.